



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης»

Νομικό Πλαίσιο Ασφάλειας και Απορρήτου

Κατασκοπευτικά λογισμικά (Pegasus, Predator) και νομικά ζητήματα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ε. Μήτρου

Βιτιόν Αντριάννα

andriana_vition@ssl-unipi.gr

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Σπίνουλα Ιωάννα

ioanna_spinoula@ssl-unipi.gr

Πειραιάς

30/06/2026

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει, υπό το πρίσμα του ψηφιακού συνταγματισμού, τις νομικές και τεχνολογικές προκλήσεις που θέτει η χρήση παρεμβατικών κατασκοπευτικών λογισμικών (spyware), με έμφαση στο Pegasus και στο Predator. Μετά την αποσαφήνιση των τεχνικών μηχανισμών επιμόλυνσης και λειτουργίας τους, και ιδίως των επιθέσεων μηδενικού κλικ (zero-click), αναλύεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο άρσης του απορρήτου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών. Μέσα από τις μελέτες περίπτωσης του διεθνούς σκανδάλου Pegasus και του ελληνικού «Predatorgate», αναδεικνύεται ότι η επίκληση της εθνικής ασφάλειας λειτουργεί συχνά ως νομικό προπέτασμα για την καταστρατήγηση της αρχής της αναλογικότητας, του ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου και του δικαιώματος ενημέρωσης του θιγομένου. Η εργασία καταλήγει σε προτάσεις *de lege ferenda*, προτείνοντας τη μεταφορά της προσέγγισης βάσει κινδύνου του Κανονισμού της Ε.Ε. για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) στη ρύθμιση των κατασκοπευτικών λογισμικών.

Abstract

This master's thesis examines, through the lens of digital constitutionalism, the legal and technological challenges posed by the use of intrusive spyware, focusing on Pegasus and Predator. After clarifying the technical mechanisms of their infection and operation, and particularly zero-click attacks, it analyses the institutional and legal framework governing the lifting of communications confidentiality at the national and European level, as well as the role of the Independent Authorities. Drawing on the case studies of the international Pegasus scandal and the Greek “Predatorgate”, it demonstrates that the invocation of national security often operates as a legal facade for circumventing the principle of proportionality, effective judicial review and the right of the affected person to be informed. The thesis concludes with *de lege ferenda* proposals, suggesting the transposition of the risk-based approach of the EU Artificial Intelligence Act (AI Act) to the regulation of spyware.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	5
1.1 Ο «ψηφιακός συνταγματισμός» και τα όρια της ψηφιακής εξουσίας.....	5
2. Τεχνολογικό υπόβαθρο και εννοιολογικοί ορισμοί.....	6
2.1 Ορισμός και κατηγοριοποίηση των κατασκοπευτικών λογισμικών (Spyware vs. Malware).....	6
2.2 Μηχανισμοί επιμόλυνσης και λειτουργίας των ψηφιακών υποκλοπών (Zero-Click Exploits).....	7
3. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο της άρσης του απορρήτου.....	9
3.1 Η συνταγματική κατοχύρωση, το προϊσχύσαν καθεστώς (Ν. 2225/1994) και η ανάγκη αναμόρφωσης.....	9
3.2 Ο νέος νόμος 5002/2022: Διαδικασία άρσης απορρήτου και καινοτομίες..	10
3.3 Ο θεσμικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών.....	11
3.3.1 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)....	11
3.3.2 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)	12
4. Νομικά ζητήματα και προκλήσεις.....	13
4.1 Εθνική ασφάλεια vs. ατομικά δικαιώματα.....	13
4.2 Έλλειψη δικαστικού ελέγχου και διαφάνειας.....	14
4.2.1 Η τυπική και η ουσιαστική δικαστική κρίση.....	14
4.2.2 Το κρατικό απόρρητο ως φραγμός στις Ανεξάρτητες Αρχές.....	15
4.2.3 Η συρρίκνωση του ex post ελέγχου και η λογοδοσία.....	15
4.3 Η ευθύνη των εταιρειών παραγωγής λογισμικού.....	16
4.3.1 Το καθεστώς των προϊόντων διπλής χρήσης (dual-use goods).....	16
4.3.2 Εταιρική ευθύνη και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.....	16
4.3.3 Διεθνείς κυρώσεις και στρατηγικές αντιδικίες (strategic litigation)....	17
4.4 Δικαίωμα ενημέρωσης του θιγομένου (Η απόφαση ΣτΕ Ολομ. 465/2024)	17

5. Μελέτες περίπτωσης.....	20
5.1 Περίπτωση Pegasus: Διεθνείς αντιδράσεις και κυρώσεις.....	20
5.2 Ελληνική περίπτωση: Predatorgate - Νομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις.....	21
5.2.1 Το «υβριδικό» μοντέλο παρακολούθησης.....	22
5.2.2 Νομοθετικές παρεμβάσεις και θεσμική αντίδραση.....	22
5.2.3 Πολιτικές και διεθνείς προεκτάσεις.....	23
5.2.4 Η ποινική κατάληξη και η σύγκρουση των αφηγημάτων (2024-2026).....	23
6. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής.....	25
6.1 Σύνοψη και αξιολόγηση των ερευνητικών ευρημάτων.....	25
6.2 De Lege Ferenda προτάσεις: Η μεταφορά του μοντέλου του AI Act στη ρύθμιση των spyware στην Ε.Ε.....	25
7. Βιβλιογραφία.....	28

1. Εισαγωγή

1.1 Ο «ψηφιακός συνταγματισμός» και τα όρια της ψηφιακής εξουσίας

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο την κριτική νομική και τεχνολογική ανάλυση της χρήσης παρεμβατικών κατασκοπευτικών λογισμικών (spyware), όπως το Pegasus και το Predator. Σκοπός της μελέτης δεν είναι η απλή παράθεση του θετικού δικαίου, αλλά η ανάδειξη των θεσμικών ρηγμάτων που προκαλεί η ανεξέλεγκτη ψηφιακή επιτήρηση στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την κατανόηση αυτών των προκλήσεων, η ανάλυση εδράζεται στο θεωρητικό πρίσμα του «Ψηφιακού Συνταγματισμού» (Digital Constitutionalism). Ο Ψηφιακός Συνταγματισμός αναδύεται ως η αναγκαία δικαιική απάντηση στην ασύμμετρη συγκέντρωση ισχύος στον ψηφιακό χώρο, επιδιώκοντας την προσαρμογή των παραδοσιακών συνταγματικών εγγυήσεων στις σύγχρονες τεχνολογικές απειλές [1]. Όπως αναλύεται στη σύγχρονη θεωρία, ο ψηφιακός χώρος δεν αποτελεί ένα νομικό κενό (vacuum), αλλά ένα νέο πεδίο άσκησης εξουσίας, όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται τόσο έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας όσο και έναντι της ανεξέλεγκτης δράσης των ιδιωτικών τεχνολογικών κολοσσών [2].

Ειδικότερα στην περίπτωση των λογισμικών υποκλοπής, η έννοια του ψηφιακού συνταγματισμού θέτει τα απολύτως αναγκαία όρια στη λεγόμενη «ψηφιακή εξουσία». Η επίκληση της εθνικής ασφάλειας από τα κράτη δεν μπορεί να λειτουργεί ως «λευκή επιταγή» για την καθολική και αναδρομική άρση του απορρήτου, καταστρατηγώντας την αρχή της αναλογικότητας και προσβάλλοντας τον στενό πυρήνα της ιδιωτικότητας [3]. Υπό αυτό το πρίσμα, η εργασία εξετάζει πώς η συνεργασία κρατικών δομών και ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής λογισμικού δημιουργεί ένα νέο, αδιαφανές μοντέλο παρακολούθησης, το οποίο απαιτεί άμεση και αυστηρή συνταγματική οριοθέτηση.

2. Τεχνολογικό υπόβαθρο και εννοιολογικοί ορισμοί

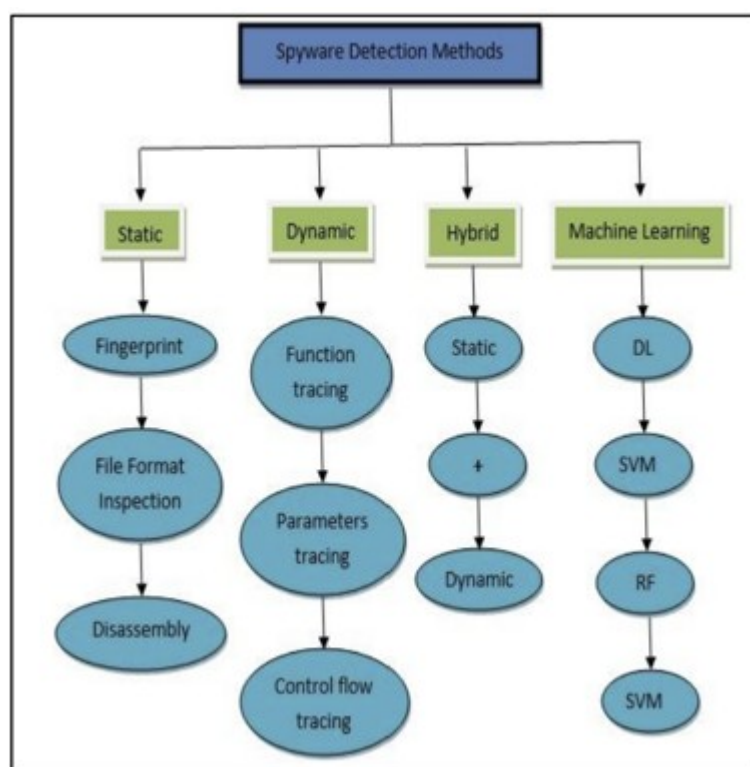
Πριν από τη νομική ανάλυση της προσβολής του απορρήτου, είναι αναγκαία η αποσαφήνιση των βασικών τεχνικών εννοιών. Στο παρόν κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια του κατασκοπευτικού λογισμικού και η διάκρισή του από το ευρύτερο κακόβουλο λογισμικό, και περιγράφονται οι μηχανισμοί επιμόλυνσης και λειτουργίας του, με έμφαση στις σύγχρονες επιθέσεις μηδενικού κλικ (zero-click) που αξιοποιούν λογισμικά όπως το Pegasus και το Predator.

2.1 Ορισμός και κατηγοριοποίηση των κατασκοπευτικών λογισμικών (Spyware vs. Malware)

Ως κατασκοπευτικό λογισμικό ή spyware ορίζεται ένα προϊόν λογισμικού που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων από ένα τρίτο κακόβουλο μέρος. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι κωδικοί πρόσβασης, δεδομένα αυθεντικοποίησης και άλλα. Η ελάχιστη αλληλεπίδραση αυτών των λογισμικών με τους πόρους του συστήματος του θύματος καθιστά τον εντοπισμό τους ιδιαίτερα δυσχερή, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν αδιάλειπτα και απαρατήρητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα [4].

Στη βιβλιογραφία διακρίνονται δύο χαρακτηριστικοί τύποι κατασκοπευτικών λογισμικών [5]. Ο πρώτος είναι το Adware, το οποίο αφορά την παρακολούθηση του ιστορικού αναζήτησης του θύματος στο διαδίκτυο, αποσκοπώντας στην εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων και στην προσωποποιημένη εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ο δεύτερος τύπος είναι τα Keyloggers. Τα λογισμικά αυτού του είδους καταγράφουν το πληκτρολόγιο του χρήστη, παρέχοντας τη δυνατότητα αποκάλυψης των κειμένων που έχει γράψει, τα οποία μπορούν να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες [5]. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως plugins για browsers, ψεύτικες εφαρμογές (π.χ. antivirus) και λογισμικά παρακολούθησης (tracking) [6].

Για τον εντοπισμό αυτών των λογισμικών αναφέρονται τέσσερις βασικές μέθοδοι [7]: η Στατική Μέθοδος (η οποία αναλύει το λογισμικό για κακόβουλα τμήματα κώδικα), η Δυναμική Μέθοδος (η οποία παρακολουθεί τη συμπεριφορά του λογισμικού κατά τη λειτουργία του), η Υβριδική Μέθοδος (που συνδυάζει τις δύο προηγούμενες) και, τέλος, η Μέθοδος Μηχανικής Μάθησης (η οποία χρησιμοποιεί μοντέλα όπως ο Naive Bayes και το Deep Learning για να αποφανθεί αν ένα λογισμικό είναι κατασκοπευτικό) [7].



Μέθοδοι Ανίχνευσης

2.2 Μηχανισμοί επιμόλυνσης και λειτουργίας των ψηφιακών υποκλοπών (Zero-Click Exploits)

Όσον αφορά τους μηχανισμούς προσβολής, η εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκμετάλλευσης άγνωστων ευπαθειών λογισμικού (Zero-day exploits), με τη χρήση Δούρειων Ίππων (Trojans) ή με την ενσωμάτωση του κακόβουλου κώδικα σε φαινομενικά νόμιμες εφαρμογές [8]. Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατηγορία είναι αυτή της αυτόματης εγκατάστασης [6]. Σε αντίθεση με τις

παραδοσιακές μεθόδους, εδώ δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά του χρήστη (Zero-click).

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονου και εξαιρετικά εξελιγμένου κατασκοπευτικού λογισμικού είναι το Pegasus και το Predator. Το Pegasus έχει σχεδιαστεί για να διεισδύει σε συσκευές iOS και Android, αντλώντας μηνύματα, φωτογραφίες, κωδικούς, και ενεργοποιώντας το μικρόφωνο και την κάμερα εν αγνοία του χρήστη [9]. Η κυριότερη ομοιότητά τους έγκειται στον τελικό τους σκοπό, δηλαδή την ολοκληρωτική και συγκεκαλυμμένη παρακολούθηση του στόχου. Ωστόσο, μια βασική διαφορά τους ως προς τους μηχανισμούς μόλυνσης είναι ότι το Predator στο παρελθόν απαιτούσε συχνά από τον χρήστη να πατήσει έναν κακόβουλο σύνδεσμο, το λεγόμενο 1-click exploit, για να εγκατασταθεί, ενώ το Pegasus έγινε διαθέσιμο για τις επιθέσεις «Zero-click», όπου η συσκευή μολύνεται απλώς με την παραλαβή ενός μηνύματος, χωρίς καμία απολύτως αλληλεπίδραση από τον χρήστη [9].

Παρά την τεχνολογική πολυπλοκότητα, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος. Η επιτυχής εγκατάσταση λογισμικών βασίζεται συχνά στις τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering), όπου οι χρήστες πέφτουν θύματα παραπλανητικών μηνυμάτων (phishing ή smishing) [6]. Παράλληλα, η έλλειψη ψηφιακής υγιεινής, όπως η καθυστέρηση εγκατάστασης κρίσιμων ενημερώσεων, αφήνει τις συσκευές εκτεθειμένες [4].

3. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο της άρσης του απορρήτου

3.1 Η συνταγματική κατοχύρωση, το προϊσχύσαν καθεστώς (Ν. 2225/1994) και η ανάγκη αναμόρφωσης

Στο ελληνικό νομικό σύστημα, το θεμέλιο της προστασίας των ιδιωτικών επικοινωνιών τίθεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Ειδικότερα, το Άρθρο 19 κατοχυρώνει τον απόλυτα απαραβίαστο χαρακτήρα του απορρήτου των επιστολών και κάθε μορφής ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας [10]. Η συγκεκριμένη συνταγματική πρόβλεψη δεν αφήνει περιθώρια αυθαίρετων κρατικών παρεμβάσεων, προβλέποντας αυστηρές και περιοριστικές εξαιρέσεις. Η άρση του απορρήτου επιτρέπεται αποκλειστικά για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Ωστόσο, όπως ορίζει το Σύνταγμα, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο βάσει νόμου που θέτει συγκεκριμένες εγγυήσεις και αποκλειστικά μέσω της δικαστικής αρχής, η οποία είναι η μόνη που δύναται να μη δεσμεύεται από το απόρρητο [11].

Παράλληλα, το Σύνταγμα δημιουργεί ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας της ιδιωτικότητας, συνδέοντας άρρηκτα το απόρρητο των επικοινωνιών με το Άρθρο 9, το οποίο προστατεύει το άσυλο της κατοικίας και την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή [12], αλλά και με το Άρθρο 9Α, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων από την ηλεκτρονική επεξεργασία [13]. Στο πλαίσιο των σύγχρονων κατασκοπευτικών λογισμικών, η παραβίαση μιας συσκευής συνιστά ταυτόχρονη προσβολή και των τριών αυτών άρθρων. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, προκειμένου να αποτρέψει τις παράνομες παρακολουθήσεις, απαγορεύει ρητά τη χρήση οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου έχει αποκτηθεί κατά παράβαση των άρθρων 19, 9 και 9Α [14]. Παράλληλα, βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 και του άρθρου 9Α, επιβάλλει τη σύσταση Ανεξάρτητων Αρχών (τις σημερινές ΑΔΑΕ και ΑΠΔΠΧ αντίστοιχα) για τη θεσμική διασφάλιση των εν λόγω δικαιωμάτων [15].

Πριν από τη ριζική αναμόρφωση του νομικού πλαισίου με τον Ν. 5002/2022, η διαδικασία άρσης του απορρήτου ρυθμιζόταν από τον Ν. 2225/1994 [16]. Το προϊσχύσαν καθεστώς χαρακτηριζόταν από σημαντικά ελλείμματα διαφάνειας, καθώς για την έγκριση μιας παρακολούθησης για λόγους «εθνικής ασφάλειας» αρκούσε η

υπογραφή ενός και μόνο εισαγγελικού λειτουργού, χωρίς υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας [17]. Η ανεπάρκεια αυτού του καθεστώτος αναδείχθηκε έντονα κατά την αποκάλυψη των υποθέσεων παρακολούθησεων με το λογισμικό Predator, γεγονός που οδήγησε στην κατάργηση των επίμαχων διατάξεων και στην ψήφιση του νέου Νόμου 5002/2022 [18].

3.2 Ο νέος νόμος 5002/2022: Διαδικασία άρσης απορρήτου και καινοτομίες

Ο νέος αυτός νόμος θεσπίστηκε με διακηρυγμένο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και την προστασία έναντι των λογισμικών παρακολούθησης [19]. Το νέο νομικό πλαίσιο καθιερώνει αυστηρότερες προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πλέον, σχετικό αίτημα νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) [20]. Το αίτημα εξετάζεται και εγκρίνεται αρχικά από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ενώ στη συνέχεια απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού (αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέα Εφετών) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών [21]. Μια σημαντική καινοτομία του νόμου αποτελεί η ειδική πρόβλεψη για τα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά από την Ε.Υ.Π. και προϋποθέτει υποχρεωτικά τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Πρόεδρο της Βουλής [22]. Παράλληλα, για τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου προς τον σκοπό διακρίβωσης εγκλημάτων, η διαδικασία παραμένει υπό αυστηρό δικαστικό έλεγχο, επιτρέπεται για συγκεκριμένα εγκλήματα και διενεργείται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου βουλεύματος του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου [23].

Το πλέον κομβικό σημείο του νόμου, ωστόσο, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η προσέγγισή του απέναντι στα κατασκοπευτικά λογισμικά. Από τη μία πλευρά, ο νομοθέτης ποινικοποιεί αυστηρά τη διακίνηση, παραγωγή, πώληση και κατοχή τέτοιων λογισμικών ή συσκευών (προσθέτοντας το Άρθρο 370ΣΤ στον Ποινικό Κώδικα) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών [24]. Από την άλλη πλευρά, όμως, νομιμοποιεί την προμήθεια και χρήση τους από τις κρατικές δομές. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 13 ορίζει ότι είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεων εκ μέρους κρατικών δομών για την προμήθεια λογισμικών παρακολούθησης για την εκπλήρωση των σκοπών τους, παραπέμποντας τον καθορισμό των ακριβών προϋποθέσεων και

όρων χρήσης τους στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος [25]. Τέλος, προβλέπεται ότι τα συγκεκριμένα λογισμικά οφείλουν να καταγράφονται σε έναν ενδεικτικό κατάλογο, τον οποίο εκδίδει και επικαιροποιεί ανά εξάμηνο η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) [17].

3.3 Ο θεσμικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών

3.3.1 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) συνιστά μια συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ιδρύθηκε (με τον Ν. 3115/2003) σε άμεση εφαρμογή της συνταγματικής πρόβλεψης του Άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος [26], [27]. Ο κεντρικός πυρήνας της αποστολής της είναι η διασφάλιση και η προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης και κάθε μορφής επικοινωνίας των πολιτών, αποτελώντας τον βασικό ελεγκτικό βραχίονα του κράτους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών [28]. Η διοικητική της αυτοτέλεια και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θωρακίζονται περαιτέρω από τον νέο Οργανισμό της Αρχής, ο οποίος εγκρίθηκε το 2022 [29].

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Α.Δ.Α.Ε. διαθέτει εκτεταμένες ελεγκτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, διενεργεί τακτικούς και έκτακτους (αυτεπάγγελτους ή κατόπιν καταγγελίας) ελέγχους τόσο σε εγκαταστάσεις των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσο και σε δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στην άρση του απορρήτου, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και η Ελληνική Αστυνομία [26], [29]. Μέσω αυτών των ελέγχων, η Αρχή εξετάζει τη νομιμότητα των επισυνδέσεων, την τήρηση των όρων που θέτει η δικαστική αρχή και την ασφάλεια των δικτύων [26], [27].

Απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις και την ανάδειξη υποθέσεων χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού, ο θεσμικός ρόλος της Α.Δ.Α.Ε. αποδεικνύεται κομβικός. Η Αρχή καλείται συχνά να διερευνήσει καταγγελίες πολιτών και προσώπων του δημόσιου βίου σχετικά με την παγίδευση των επικοινωνιακών τους συσκευών [27]. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις εκάστοτε θεσμικές και νομοθετικές δυσχέρειες που μπορεί να προκύπτουν -ιδίως όσον αφορά την αρμοδιότητά της να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους μετά τη λήξη της επισύνδεσης-, η Α.Δ.Α.Ε.

λειτουργεί ως το βασικό θεσμικό αντίβαρο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την τήρηση της νομιμότητας [28].

3.3.2 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία προβλέπεται ρητά από το Άρθρο 9Α του Συντάγματος [30], [31]. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της εξειδικεύονται κυρίως μέσω του Νόμου 4624/2019, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 [32]. Παράλληλα, η Αρχή είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής του Νόμου 3471/2006, ο οποίος αφορά ειδικότερα την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών [33]. Βασική της αποστολή είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων έναντι της αθέμιτης και παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, διαθέτοντας ισχυρές ελεγκτικές, γνωμοδοτικές και κυρωτικές εξουσίες [34].

Σε περιπτώσεις χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών, η Α.Π.Δ.Π.Χ. αναλαμβάνει έναν διακριτό αλλά εξίσου κρίσιμο ρόλο σε σχέση με την Α.Δ.Α.Ε. Ενώ η τελευταία εστιάζει στο απόρρητο των επικοινωνιών και τις κρατικές επισυνδέσεις, η Α.Π.Δ.Π.Χ. παρεμβαίνει ελέγχοντας την πτυχή της παράνομης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς [30]. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έχει την εξουσία να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία τέτοιων λογισμικών. Επιπλέον, κάνοντας χρήση των αυστηρών κυρωτικών εργαλείων που της παρέχει ο ΓΚΠΔ και ο Ν. 4624/2019, η Αρχή δύναται να επιβάλει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε εταιρικές οντότητες, ιδίως σε περιπτώσεις μη συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια ελέγχων ή άρνησης παροχής στοιχείων [34], [31]. Με την παρέμβασή της αυτή, η Α.Π.Δ.Π.Χ. αναδεικνύει την ευθύνη των ιδιωτών στο οικοσύστημα της ψηφιακής παρακολούθησης.

4. Νομικά ζητήματα και προκλήσεις

Η αξιοποίηση κατασκοπευτικού λογισμικού από κρατικούς φορείς αναδεικνύει μια σειρά θεμελιωδών νομικών προκλήσεων, οι οποίες δοκιμάζουν τις αντοχές του Κράτους Δικαίου. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται τέσσερις κομβικές πτυχές: η στάθμιση μεταξύ εθνικής ασφάλειας και ατομικών δικαιωμάτων υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας (4.1), τα ελλείμματα δικαστικού ελέγχου και διαφάνειας (4.2), η ευθύνη των ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής (4.3) και, τέλος, το δικαίωμα ενημέρωσης του θιγομένου ως εγγύηση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (4.4).

4.1 Εθνική ασφάλεια vs. ατομικά δικαιώματα

Η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών δημιουργεί μια θεμελιώδη ένταση στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου. Στο κέντρο αυτής της έντασης βρίσκεται η αντιπαράθεση δύο νομικών αγαθών: αφενός η Εθνική Ασφάλεια, που αποτελεί βασική υποχρέωση του κράτους, και αφετέρου το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Στο ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 19 παρ. 1 ορίζει ότι το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας είναι «απολύτως απαραβίαστο» [10]. Παράλληλα, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κατοχυρώνει το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής [35]. Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απολύτως απεριόριστα. Δύνανται να περιοριστούν για λόγους εθνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) [36].

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία και τη συνταγματική θεωρία, για να είναι ένας περιορισμός συμβατός με το Σύνταγμα πρέπει να πληροί σωρευτικά τρία κριτήρια [37], [38], [39]:

- **Προσφορότητα (καταλληλότητα):** το επιλεγμένο μέσο πρέπει να είναι αντικειμενικά πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (π.χ. της πρόληψης μιας τρομοκρατικής απειλής).
- **Αναγκαιότητα:** επιβάλλεται η επιλογή του «ηπιότερου δυνατού μέσου». Εάν ο σκοπός της εθνικής ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα (π.χ.

στοχευμένη νόμιμη επισύνδεση), η χρήση εξαιρετικά παρεμβατικού λογισμικού καθίσταται περιττή.

- **Αναλογικότητα:** πρέπει να υφίσταται εύλογη αναλογία ανάμεσα στη σοβαρότητα της προσβολής του δικαιώματος και στη βαρύτητα του διακυβευόμενου δημόσιου συμφέροντος.

Στις περιπτώσεις λογισμικών όπως το Pegasus ή το Predator, η τήρηση της αναλογικότητας αμφισβητείται έντονα. Ενώ η παραδοσιακή «νόμιμη επισύνδεση» περιορίζεται κατά κανόνα στην καταγραφή μελλοντικών επικοινωνιών, τα spyware προσφέρουν πλήρη και αναδρομική πρόσβαση σε κάθε πτυχή της ψηφιακής ζωής του ατόμου: μηνύματα, αρχεία, φωτογραφίες, κωδικούς, τοποθεσία, ακόμη και απομακρυσμένη ενεργοποίηση μικροφώνου και κάμερας. Η «ολιστική» αυτή διείσδυση καθιστά το μέσο εκ φύσεως δυσανάλογο, διότι μετατρέπει τη συσκευή του υποκειμένου σε εργαλείο διαρκούς και ολοκληρωτικής επιτήρησης [9]. Δεν είναι τυχαίο ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στην έκθεσή της για μια συμβατή με το Κράτος Δικαίου ρύθμιση του spyware, τονίζει ότι, λόγω της πρωτοφανούς διεισδυτικότητάς του, η εγχώρια χρήση τέτοιας τεχνολογίας πρέπει να διέπεται από αυστηρές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής [40].

4.2 Έλλειψη δικαστικού ελέγχου και διαφάνειας

Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ενός πραγματικά ανεξάρτητου και λειτουργικού συστήματος ελέγχου. Στην περίπτωση των παρεμβατικών λογισμικών, η αδιαφάνεια και ο περιορισμένος δικαστικός έλεγχος αποτελούν σοβαρές προκλήσεις, καθώς απογυμνώνουν τις συνταγματικές εγγυήσεις από το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

4.2.1 Η τυπική και η ουσιαστική δικαστική κρίση

Βασική θεσμική διασφάλιση είναι η συμμετοχή δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος εγκρίνει την άρση του απορρήτου. Στην πράξη, ωστόσο, η διαδικασία συχνά εκφυλίζεται σε τυποποιημένη και γραφειοκρατική έγκριση: οι

εισαγγελικές διατάξεις για λόγους εθνικής ασφάλειας είναι κατά κανόνα συνοπτικές, αναπαράγοντας στερεότυπες διατυπώσεις χωρίς εξειδίκευση των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τον επικείμενο κίνδυνο. Δεδομένης της ολοκληρωτικής διείσδυσης των σύγχρονων spyware, ο έλεγχος από έναν μόνο εισαγγελικό λειτουργό κρίνεται ανεπαρκής. Η θεωρία υποστηρίζει την αναγκαιότητα αξιολόγησης από συλλογικό όργανο (π.χ. δικαστικό συμβούλιο) που θα διενεργεί ουσιαστικό και όχι απλώς τυπικό έλεγχο [41], [42]. Άλλωστε, το ίδιο το ΕΔΔΑ έχει επισημάνει ότι «η πιθανότητα μη σύννομης δράσης από έναν ανέντιμο, αμελή ή υπερβάλλοντα ζήλο λειτουργό δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί πλήρως, ανεξαρτήτως του συστήματος» (*Klass and Others v. Germany*, §59) [41].

4.2.2 Το κρατικό απόρρητο ως φραγμός στις Ανεξάρτητες Αρχές

Ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα ανακύπτει όταν η εκτελεστική εξουσία επικαλείται το «κρατικό απόρρητο» για να περιορίσει τη λειτουργία συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, όπως η ΑΔΑΕ (άρθρο 19 παρ. 2 Σ) [15]. Όταν οι μυστικές υπηρεσίες αρνούνται την πρόσβαση στους φακέλους παρακολούθησης επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αδιαφάνειας: η επίκληση του απορρήτου έναντι ακριβώς του οργάνου που έχει ταχθεί από το Σύνταγμα να το ελέγχει ανατρέπει την ισορροπία των εξουσιών και αχρηστεύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς [43]. Η Επιτροπή της Βενετίας περιγράφει τη χρήση «καθολικών κανόνων μυστικότητας» (blanket secrecy) ως μία από τις βασικές παθογένειες της εποπτείας [40], [44].

4.2.3 Η συρρίκνωση του ex post ελέγχου και η λογοδοσία

Η διαφάνεια απαιτεί ότι το παρακολουθούμενο πρόσωπο θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου (ex post), να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης, ώστε να ασκήσει το δικαίωμά του σε έννομη προστασία (άρθρο 20 Σ) [45]. Η νομοθετική στέρηση αυτής της δυνατότητας στερεί από τον πολίτη το μοναδικό εργαλείο άμυνας έναντι μιας ενδεχομένως παράνομης κρατικής παρέμβασης. Αντίστοιχα, η νομολογία του ΕΔΔΑ για τις μαζικές παρακολουθήσεις (*Big Brother Watch and Others v. UK*,

2021) απαιτεί την ύπαρξη «εγγυήσεων από άκρο σε άκρο» (end-to-end safeguards) σε όλα τα στάδια της παρακολούθησης, ώστε να αποτρέπεται η αυθαιρεσία [46]. Χωρίς δυνατότητα λογοδοσίας και δικαστικής προσφυγής, οι μηχανισμοί παρακολούθησης καθίστανται ανεξέλεγκτοι.

4.3 Η ευθύνη των εταιρειών παραγωγής λογισμικού

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού παρακολούθησης ελέγχεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές εταιρείες. Δύο εμβληματικά παραδείγματα είναι η NSO Group (Pegasus) και η Intellexa/Cytrox (Predator). Η δράση τους αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό στο διεθνές και εθνικό πλαίσιο: το ζήτημα της νομικής και αστικής ευθύνης των ιδιωτών όταν τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται για καταχρηστικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4.3.1 Το καθεστώς των προϊόντων διπλής χρήσης (dual-use goods)

Από νομική άποψη, τα εξελιγμένα λογισμικά παρακολούθησης κατατάσσονται στα προϊόντα διπλής χρήσης (dual-use goods), καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για νόμιμους σκοπούς (καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας) όσο και για παράνομες καταχρήσεις (στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων). Η εξαγωγή τους διέπεται από διεθνείς ρυθμίσεις, όπως ο Διακανονισμός του Wassenaar [47], και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης [48]. Οι εταιρείες παραγωγής επικαλούνται συχνά ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα κράτη-πελάτες. Η νομική επιστήμη, ωστόσο, αντιτείνει ότι οι εταιρείες φέρουν «εταιρική δέουσα επιμέλεια» (corporate due diligence) και οφείλουν να ελέγχουν αν οι αγοραστές εγγυώνται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [49].

4.3.2 Εταιρική ευθύνη και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ορίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν αυτοτελή υποχρέωση να μην προκαλούν ούτε να συμβάλλουν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων [49]. Στην περίπτωση της NSO Group και της Intellexa, η ευθύνη γίνεται πιο άμεση, καθώς τα λογισμικά απαιτούν διαρκή τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και ενημερώσεις από την ίδια την κατασκευάστρια για να παραμένουν λειτουργικά. Συνεπώς, η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κράτος που αποδεδειγμένα κάνει καταχρηστική χρήση του λογισμικού μπορεί να θεμελιώσει συνέργεια ή αστική αδικοπραξία. Ήδη το 2019 ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ D. Kaye είχε ζητήσει προσωρινή αναστολή στην πώληση και χρήση τέτοιων τεχνολογιών, ακριβώς λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της νόμιμης χρήσης τους [50].

4.3.3 Διεθνείς κυρώσεις και στρατηγικές αντιδικίες (strategic litigation)

Η απουσία ενιαίου παγκόσμιου δικαιοδοτικού οργάνου για τη δίωξη των εταιρειών αυτών έχει οδηγήσει στην επιστράτευση εναλλακτικών νομικών οδών. Σε επίπεδο κυρώσεων, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ συμπεριέλαβε την NSO Group (και αργότερα την Intellexa) στη «μαύρη λίστα» (Entity List), απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αμερικανικές εταιρείες [51]. Σε επίπεδο ιδιωτικών προσφυγών, εταιρείες όπως η Apple και η WhatsApp/Meta κατέθεσαν αγωγές κατά της NSO Group σε αμερικανικά δικαστήρια, για παραβίαση των όρων χρήσης και παράνομη πρόσβαση (hacking) στις συσκευές των χρηστών τους [52]. Οι εξελίξεις αυτές, μαζί με την ακαδημαϊκή τεκμηρίωση της «ανόδου της ψηφιακής καταστολής», καταδεικνύουν τη σταδιακή μετατόπιση προς ένα καθεστώς λογοδοσίας των ιδιωτών παρόχων [53], [54].

4.4 Δικαίωμα ενημέρωσης του θιγομένου (Η απόφαση ΣτΕ Ολομ. 465/2024)

Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου μετά τη λήξη του μέτρου της παρακολούθησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικότητας του Κράτους Δικαίου. Χωρίς την εκ των υστέρων (ex post) γνώση της προσβολής, η συνταγματική

προστασία καθίσταται θεωρητική και ψευδεπίγραφη, καθώς ο πολίτης στερείται της δυνατότητας να αμυνθεί δικαστικά.

Η οργανική σύνδεση με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

Στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, το δικαίωμα ενημέρωσης συνδέεται άρρηκτα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος (παροχή έννομης προστασίας) [45] και το άρθρο 13 ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα) [35]. Για να μπορέσει κάποιος να προσφύγει στα δικαστήρια, να ζητήσει αποζημίωση ή να ελέγξει τη νομιμότητα του μέτρου, πρέπει πρώτα να γνωρίζει ότι αυτό έλαβε χώρα.

Η τομή της νομολογίας του ΣτΕ (Ολομ. 465/2024).

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη νομοθετική ρύθμιση του 2021, η οποία απαγόρευσε καθολικά στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες ότι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας (άρθρο 87 ν. 4790/2021) [55]. Με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας 465/2024 (υπόθεση Ν. Ανδρουλάκη), το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι «η ρύθμιση του άρθρου 87 του ν. 4790/2021 [...], με την οποία θεσπίσθηκε [...] η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θιγομένου, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας [...], αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου» [56]. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο περιορισμός του δικαιώματος ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίος. Όταν ο σκοπός της εθνικής ασφάλειας έχει επιτευχθεί, η ολοκληρωτική άρνηση ενημέρωσης παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Τα διεθνή standards.

Η νομολογία του ΕΔΔΑ παγίως ορίζει ότι τα κράτη οφείλουν να ενημερώνουν τον θιγόμενο μόλις αυτό καταστεί εφικτό χωρίς να διακυβεύεται ο σκοπός της έρευνας (Weber and Saravia v. Germany, 2006) [57]. Αντίστοιχα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το Ψήφισμα 2513(2023), καλεί τα κράτη «να απέχουν από τη χρήση καθολικών κανόνων μυστικότητας για να αρνούνται στους μηχανισμούς εποπτείας και στα στοχοποιημένα πρόσωπα την πρόσβαση σε πληροφορίες για τη χρήση spyware» [44]. Συγκριτικά στοιχεία για τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών στις ευρωπαϊκές χώρες παρέχει και η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) [58].

5. Μελέτες περίπτωσης

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται δύο εμβληματικές περιπτώσεις που αποτυπώνουν εμπράκτως τις νομικές προκλήσεις του κεφαλαίου 4: το διεθνές σκάνδαλο Pegasus, ως παράδειγμα διασυννοριακής κατασκοπείας και θεσμικής αντίδρασης (5.1), και η ελληνική υπόθεση Predatorgate, ως μελέτη ενός «υβριδικού» μοντέλου παρακολούθησης με βαθιές θεσμικές προεκτάσεις (5.2).

5.1 Περίπτωση Pegasus: Διεθνείς αντιδράσεις και κυρώσεις

Η αποκάλυψη της μαζικής χρήσης του λογισμικού Pegasus, που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή NSO Group, πυροδότησε παγκόσμια συζήτηση για τα όρια της ψηφιακής επιτήρησης, καταδεικνύοντας πώς ιδιωτικά, στρατιωτικού τύπου εργαλεία μπορούν να υπονομεύσουν δημοκρατικούς θεσμούς σε διεθνές επίπεδο.

Το σκάνδαλο και η διασυννοριακή στοχοποίηση.

Η ιδιαιτερότητα του σκανδάλου έγκειται στο ότι η στοχοποίηση δεν περιορίστηκε σε πρόσωπα συνδεδεμένα με το κοινό έγκλημα, αλλά επεκτάθηκε σε δημοσιογράφους, ακτιβιστές, πολιτικούς της αντιπολίτευσης και εν ενεργεία αρχηγούς κρατών. Μέσα από τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής κοινοπραξίας *Forbidden Stories* (Pegasus Project) τεκμηριώθηκε η μόλυνση των συσκευών εκατοντάδων προσώπων [59], [60]. Από νομική άποψη, η διασυννοριακή αυτή δράση -όπου ένα κράτος χρησιμοποιεί λογισμικό εταιρείας άλλου κράτους για να παρακολουθήσει πολίτες σε τρίτη χώρα- εγείρει σοβαρά ζητήματα κρατικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας στο διεθνές δίκαιο [54].

Η θεσμική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαπιστώνοντας ότι ευρωπαϊκά εδάφη και πολίτες είχαν καταστεί στόχοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε ειδική εξεταστική επιτροπή (PEGA). Τα πορίσματα κατέδειξαν ότι η έλλειψη ενιαίου ευρωπαϊκού ελέγχου επέτρεψε την ανεξέλεγκτη δράση τέτοιων λογισμικών [61]. Με τη Σύστασή του της 15ης Ιουνίου 2023, το Κοινοβούλιο ζήτησε αυστηρές προϋποθέσεις για τη χρήση και εξαγωγή spyware, καθώς και προηγούμενη δικαστική άδεια περιορισμένη σε σαφώς οριοθετημένα σοβαρά εγκλήματα [62]. Παράλληλα, η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε έκθεση-οδηγό για μια συμβατή με το Κράτος Δικαίου ρύθμιση του spyware [40].

Η επιβολή διεθνών κυρώσεων.

Η πιο απτή κύρωση σε εταιρικό επίπεδο προήλθε από τις ΗΠΑ: το Υπουργείο Εμπορίου συμπεριέλαβε την NSO Group στην Entity List, κρίνοντας ότι η δραστηριότητά της στρέφεται κατά των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ [51]. Η απόφαση είχε σοβαρές οικονομικές και νομικές συνέπειες, καθώς απέκλεισε την εταιρεία από την πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία, λειτουργώντας ως διεθνές προηγούμενο για τον περιορισμό του εμπορίου «ψηφιακών όπλων». Η τεχνική τεκμηρίωση των μολύνσεων (ιδίως μέσω zero-click exploits) έχει αποτυπωθεί αναλυτικά στις εκθέσεις του Citizen Lab [9], ενώ η συνολική αφήγηση του σκανδάλου έχει καταγραφεί και σε αυτοτελή βιβλιογραφία [60].

5.2 Ελληνική περίπτωση: Predatorgate - Νομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις

Η ελληνική υπόθεση, διεθνώς γνωστή ως Predatorgate, αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα ευρωπαϊκά παραδείγματα, καθώς ανέδειξε πώς οι θεσμικές αδυναμίες και οι νομοθετικές παρεμβάσεις μπορούν να διευκολύνουν την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση τεχνολογιών παρακολούθησης. Κομβική πτυχή είναι η σύνδεση κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας με τη δράση ιδιωτικών εταιρειών εμπορίας λογισμικού [63], [64].

5.2.1 Το «υβριδικό» μοντέλο παρακολούθησης

Η νομική ιδιαιτερότητα του ελληνικού σκανδάλου εντοπίζεται στην ταυτόχρονη ή διαδοχική στοχοποίηση των ίδιων προσώπων (πολιτικών, δημοσιογράφων, θεσμικών παραγόντων) μέσω δύο διαφορετικών οδών: της «νόμιμης επισύνδεσης» από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για λόγους εθνικής ασφάλειας και της επιμόλυνσης των συσκευών με το παράνομο λογισμικό Predator της Intellexa [65], [66]. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και την ΑΔΑΕ, οι επιβεβαιωμένοι στόχοι ανήλθαν αρχικά σε δεκάδες πρόσωπα, ενώ τον Μάρτιο του 2026 η δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ανέβασε τον αριθμό σε 115 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων υπουργοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί και ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων [43], [66], [67]. Από δογματική άποψη, το μοντέλο αυτό καταδεικνύει καταστρατήγηση του πνεύματος του άρθρου 19 του Συντάγματος: η επίκληση της εθνικής ασφάλειας λειτούργησε ως νομικό προπέτασμα (legal facade) για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν ένα μέσο (spyware) χωρίς νομικό έρεισμα στην ελληνική έννομη τάξη [10].

5.2.2 Νομοθετικές παρεμβάσεις και θεσμική αντίδραση

Η εξέλιξη της υπόθεσης σημαδεύτηκε από νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιόρισαν τη διαφάνεια. Η τροπολογία του 2021 (άρθρο 87 ν. 4790/2021) θέσπισε την απαγόρευση ενημέρωσης του θιγομένου από την ΑΔΑΕ μετά τη λήξη της παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, λειτουργώντας ως φραγμός στον ex post έλεγχο, μέχρι την ανατροπή της από το ΣτΕ το 2024 [55], [56]. Ο νέος Νόμος 5002/2022 ψηφίστηκε ως απάντηση στην κρίση, εισάγοντας όμως μια δυσκίνητη διαδικασία ενημέρωσης (τριμελές όργανο, πάροδος ετών), η οποία επικρίθηκε για την ανεπάρκειά της, ενώ ταυτόχρονα νομιμοποίησε την προμήθεια λογισμικών παρακολούθησης από κρατικές δομές [25]. Παράλληλα, η θεσμική σύγκρουση μεταξύ της ΑΔΑΕ (υπό τον Χρ. Ράμμο) και της δικαστικής εξουσίας, σχετικά με το δικαίωμα της Αρχής να ελέγχει την ΕΥΠ, ανέδειξε τα όρια της ανεξαρτησίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών [43]. Η τάση ενίσχυσης του δικαστικού ελέγχου επιβεβαιώθηκε

εκ νέου τον Μάρτιο του 2026, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας διέταξε την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη ή, σε περίπτωση καταστροφής του, να αιτιολογήσει νομικά την πράξη της και να προχωρήσει στην ανασύστασή του [68].

5.2.3 Πολιτικές και διεθνείς προεκτάσεις

Σε πολιτικό επίπεδο, η υπόθεση προκάλεσε τριγμούς στην κυβερνητική σταθερότητα, οδηγώντας το καλοκαίρι του 2022 στις παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρ. Δημητριάδη, και του Διοικητή της ΕΥΠ, Π. Κοντολέοντος [69]. Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή PEGA επισκέφθηκε την Αθήνα και διατύπωσε αυστηρές διαπιστώσεις. Χαρακτηριστικά, έκρινε ότι στην Ελλάδα η χρήση spyware «δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης αυταρχικής στρατηγικής, αλλά μάλλον εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ad hoc για πολιτικά και οικονομικά οφέλη» [61], [62], ενώ η Επιτροπή της Βενετίας υπογράμμισε ότι μόνο στην Ελλάδα θεσπίστηκε ειδική νομοθεσία μετά τις αποκαλύψεις κατάχρησης spyware [40].

5.2.4 Η ποινική κατάληξη και η σύγκρουση των αφηγημάτων (2024-2026)

Σε δικαστικό επίπεδο, η υπόθεση ακολούθησε δύο διακριτές πορείες που τροφοδότησαν αντίθετα αφηγήματα. Αφενός, τον Ιούλιο του 2024 ο Άρειος Πάγος, με το πόρισμα της ποινικής έρευνας, απήλλαξε τις κρατικές υπηρεσίες (ΕΥΠ, ΕΛ.ΑΣ.) από εμπλοκή στην παράνομη χρήση του Predator, παραπέμποντας σε δίκη μόνο ιδιώτες [70], [66]. Αφετέρου, στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε πρωτοδίκως τέσσερις ιδιώτες συνδεδεμένους με την Intellexa και την προμηθεύτρια εταιρεία Krikel -τον ιδρυτή Tal Dilian, τη Sara Hamou, τον Felix Bitzios και τον Γιάννη Λαβράνο- σε συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών (με εκτιτέα τα 8 έτη, ανασταλείσα εν αναμονή έφεσης) για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα [69], [65], [71], [66], [72]. Το δικαστήριο παρήγγειλε περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων για το κακούργημα της κατασκοπείας [65].

Η αντίφαση των δύο αυτών κρίσεων όξυνε τη δημόσια αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση διατήρησε αμετάβλητη τη θέση ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν συνδέεται με τη δράση της Intellexa, επικαλούμενη ρητά την απαλλακτική κρίση του Αρείου Πάγου, ενώ η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η καταδίκη των «φυσικών αυτουργών» επιβεβαιώνει την ύπαρξη εντολοδότη [73], [74]. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε τον Μάρτιο του 2026, όταν ο καταδικασθείς ιδρυτής της Intellexa δήλωσε δημόσια ότι η εταιρεία παρέχει την τεχνολογία της «αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», αποδίδοντας την ευθύνη της χρήσης στις «κυρίαρχες αρχές» που την αποκτούν [75], [76]. Παρά ταύτα, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να ανασύρει εκ νέου την υπόθεση κατά των κρατικών υπηρεσιών, γεγονός που επικρίθηκε από τμήμα της νομικής κοινότητας ως έλλειμμα ουσιαστικής λογοδοσίας [77]. Η υπόθεση επανήλθε και στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, με ειδική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2026 για τις επιπτώσεις των καταδικών στο Κράτος Δικαίου [78].

Συνολικά, το Predatorgate λειτουργεί ως «εργαστήριο» όλων των προκλήσεων του κεφαλαίου 4: της δυσαναλογίας του μέσου (4.1), του ελλείμματος ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου και της επίκλησης του κρατικού απορρήτου (4.2), της δυσχερούς απόδοσης ευθυνών στους ιδιώτες παρόχους (4.3) και της κρισιμότητας του δικαιώματος ενημέρωσης, όπως το κατοχύρωσε η απόφαση ΣτΕ Ολομ. 465/2024 (4.4). Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το κρισιμότερο ερώτημα του Κράτους Δικαίου: ποιος έδωσε την εντολή.

6. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

6.1 Σύνοψη και αξιολόγηση των ερευνητικών ευρημάτων

Η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι η ραγδαία εξέλιξη και χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών, όπως το Pegasus και το Predator, θέτει σε σοβαρή δοκιμασία τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου και του ψηφιακού συνταγματισμού. Η ανάλυση του ευρωπαϊκού και ελληνικού πλαισίου ανέδειξε ότι η επίκληση της εθνικής ασφάλειας λειτουργεί συχνά ως νομικό προπέτασμα (legal facade) για την παράκαμψη των θεσμικών εγγυήσεων και την καθολική, αδιαφανή παρακολούθηση πολιτών.

Όπως αποτυπώθηκε στις μελέτες περίπτωσης, και ειδικότερα στο ελληνικό «Predatorgate», η λειτουργία υβριδικών μοντέλων παρακολούθησης (ταυτόχρονη χρήση νόμιμων επισυνδέσεων από την ΕΥΠ και παράνομου spyware) υπονομεύει την αρχή της αναλογικότητας. Οι βασικότερες παθογένειες που εντοπίστηκαν αφορούν τον ανεπαρκή (συχνά τυπικό) δικαστικό έλεγχο κατά την άρση του απορρήτου, την προσπάθεια συρρίκνωσης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των Ανεξάρτητων Αρχών (ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ) μέσω της επίκλησης του κρατικού απορρήτου, καθώς και το σοβαρό έλλειμμα λογοδοσίας των ιδιωτικών εταιρειών που αναπτύσσουν αυτά τα «ψηφιακά όπλα». Παράλληλα, αναδείχθηκε η κρισιμότητα του ex post ελέγχου, με την ιστορική απόφαση ΣτΕ Ολομ. 465/2024 να επαναφέρει το δικαίωμα ενημέρωσης του θιγομένου ως τον αναγκαίο πυρήνα της δικαστικής προστασίας.

Συμπερασματικά, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των προϊόντων διπλής χρήσης (dual-use goods), αποδεικνύεται ανεπαρκές για να αποτρέψει την αυθαιρεσία κρατικών και ιδιωτικών δρώντων.

6.2 De Lege Ferenda προτάσεις: Η μεταφορά του μοντέλου του AI Act στη ρύθμιση των spyware στην Ε.Ε.

De lege ferenda (για τον νόμο που πρέπει να θεσπιστεί), η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί μια ριζική ρυθμιστική τομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου με βάση το μοντέλο της

«προσέγγισης βάσει κινδύνου» (risk-based approach), το οποίο εισήγαγε πρόσφατα ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε. για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act - Κανονισμός 2024/1689) [79].

Πρέπει εξ αρχής να διευκρινιστεί ότι τα κατασκοπευτικά λογισμικά δεν συνιστούν αφ' εαυτών «σύστημα ΤΝ» κατά τον ορισμό του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού, καθώς δεν στηρίζονται κατ' ανάγκη στην ικανότητα συναγωγής συμπερασμάτων (inference) μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης ή λογικής, όπως αποσαφηνίζουν και οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [80]. Η παρούσα πρόταση, επομένως, δεν αφορά την ευθεία υπαγωγή των spyware στον AI Act, αλλά τη μεταφορά, κατ' αναλογία, της ρυθμιστικής του αρχιτεκτονικής σε ένα νέο και αυτοτελές πλαίσιο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ο Κανονισμός εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής του τον τομέα της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας (άρθρο 2 παρ. 3) [79], [3]. Έτσι, ακόμη και αν τα κατασκοπευτικά λογισμικά χαρακτηρίζονταν ως συστήματα ΤΝ, η κατ' εξοχήν επικαλούμενη βάση χρήσης τους θα τα άφηνε εκτός της ενωσιακής ρύθμισης, αναπαράγοντας ακριβώς το θεσμικό κενό που επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα εργασία.

Η αρχιτεκτονική του AI Act μπορεί να προσαρμοστεί στα κατασκοπευτικά λογισμικά ως εξής:

- **Μη αποδεκτός κίνδυνος (απαγορευμένες πρακτικές):** Όπως το AI Act απαγορεύει συστήματα που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά ή διενεργούν κοινωνική βαθμολόγηση (social scoring) [79], το νέο πλαίσιο για τα spyware θα πρέπει να απαγορεύει καθολικά τη χρήση λογισμικών μαζικής/μη στοχευμένης παρακολούθησης. Επίσης, θα πρέπει να απαγορεύονται απολύτως πρακτικές που παραβιάζουν τον στενό πυρήνα της ιδιωτικότητας χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη για δικανική διερεύνηση (όπως συγκεκριμένες μορφές zero-click exploits).
- **Υψηλός κίνδυνος (αυστηρά ρυθμιζόμενη χρήση):** Τα εξελεγμένα λογισμικά στοχευμένης μορφής (targeted spyware), όταν προορίζονται αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, πρέπει να κατατάσσονται στα συστήματα «υψηλού κινδύνου» [79]. Αυτό συνεπάγεται αυστηρές υποχρεώσεις:

- **Εκτίμηση αντικτύπου (FRIA):** Υποχρεωτική εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα πριν από κάθε κρατική προμήθεια ή χρήση.
- **Ιχνηλασιμότητα (Logging):** Τα λογισμικά πρέπει να ενσωματώνουν μηχανισμούς αδιάβλητης καταγραφής (logs) όλων των ενεργειών που εκτελούν στη συσκευή του στόχου, ώστε να καθίσταται εφικτός ο τεχνικός και νομικός ex post έλεγχος από τις Ανεξάρτητες Αρχές.
- **Πιστοποίηση CE:** Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα οφείλουν να περνούν από διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης (conformity assessments) που θα εγγυώνται ότι το λογισμικό δεν έχει τη δυνατότητα να «φυτέψει» ή να τροποποιήσει αποδεικτικά στοιχεία στη συσκευή του θύματος.
- **Εταιρική λογοδοσία και διαφάνεια:** Στα πρότυπα του AI Act [79], οι εταιρείες παραγωγής και εμπορίας (όπως η Intellexa ή η NSO Group) θα πρέπει να εγγράφονται σε μια δημόσια ενωσιακή βάση δεδομένων, να τηρούν απαρέγκλιτα την εταιρική δέουσα επιμέλεια και να φέρουν αστική/ποινική ευθύνη στην περίπτωση που αποδεδειγμένα πωλούν προϊόντα σε καθεστώτα που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η μεταφορά της ρυθμιστικής αρχιτεκτονικής του AI Act στον χώρο των κατασκοπευτικών λογισμικών μπορεί να προσφέρει μια ρεαλιστική γέφυρα μεταξύ της τεχνολογικής εξέλιξης και της συνταγματικής νομιμότητας, διασφαλίζοντας ότι η ψηφιακή εξουσία δεν θα παραμείνει ποτέ ξανά ανεξέλεγκτη.

7. Βιβλιογραφία

- [1] Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76-99.
- [2] Suzor, N. P. (2018). Digital constitutionalism: Using the rule of law to evaluate the legitimacy of governance by platforms. *Social Media + Society*, 4(3).
- [3] Μήτρου, Λ. (2024). Τα όρια της ψηφιακής εξουσίας και το Κράτος Δικαίου: Προκλήσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες επιτήρησης. (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις / Σημειώσεις). Αθήνα.
- [4] Anglano, C. (2025). A review of mobile surveillanceware: Capabilities, countermeasures, and research challenges. *Electronics*, 14(14), 2763. <https://doi.org/10.3390/electronics14142763>
- [5] Karwayun, R., Sharma, P., Sainger, M., Joshi, N., & Manna, S. (2024). Role of spyware in the intelligent digital age: A comparative analysis. 2024 4th International Conference on Advancement in Electronics & Communication Engineering (AECE), 1058-1066. <https://doi.org/10.1109/AECE62803.2024.10911775>
- [6] Payton, A. M. (2006). A review of spyware campaigns and strategies to combat them. In *Proceedings of the 3rd Annual Conference on Information Security Curriculum Development* (pp. 136-141).
- [7] Naser, M., Albazar, H., & Abdel-Jaber, H. (2023). Mobile spyware identification and categorization: A systematic review. *Informatica*, 47(8). <https://doi.org/10.31449/inf.v47i8.4881>
- [8] Namanya, A. P., Cullen, A., Awan, I. U., & Disso, J. P. (2018). The world of malware: An overview. 2018 IEEE 6th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud), 420-427. <https://doi.org/10.1109/FiCloud.2018.00067>
- [9] Marczak, B., Scott-Railton, J., McKune, S., Razzak, B. & Deibert, R. (2020-2021). Citizen Lab reports: «The Great iPwn» (2020) & «FORCEDENTRY: NSO Group iMessage Zero-Click Exploit Captured in the Wild» (2021). The Citizen Lab, University of Toronto.

- [10] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 19, παρ. 1, εδ. α'. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [11] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 19, παρ. 1, εδ. β'. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [12] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 9, παρ. 1, εδ. α' και β'. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [13] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 9Α, εδ. α'. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [14] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 19, παρ. 3. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [15] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Συνδυαστική εφαρμογή του Άρθρου 19, παρ. 2 και του Άρθρου 9Α, εδ. β'. Ανακτήθηκε από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagma/article-19/>
- [16] Νόμος 2225/1994. (1994). Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α' 121/20.07.1994. Ανακτήθηκε από <https://www.dikaio.ai/fek/1994/01/121>
- [17] Νόμος 2225/1994. (1994). Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α' 121/20.07.1994. Συνδυαστική εφαρμογή του Άρθρου 3, παρ. 2 και του Άρθρου 5, παρ. 1. Ανακτήθηκε από <https://www.dikaio.ai/fek/1994/01/121>
- [18] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 50, παρ. 1. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [19] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 1, περ. α' και γ'. Ανακτήθηκε από

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e

- [20] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 4, παρ. 1. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [21] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 4, παρ. 2. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [22] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 4, παρ. 3. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [23] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 6, παρ. 1 και 3. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [24] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 12 (Προσθήκη άρθρου 370ΣΤ ΠΚ), παρ. 1. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [25] Νόμος 5002/2022. (2022). Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. ΦΕΚ Α' 228/09.12.2022. Άρθρο 13. Ανακτήθηκε από https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3715dd48-9b39-4532-9b0e-af5c014ff48e
- [26] Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Σχετικά με την ΑΔΑΕ. Ανακτήθηκε από <https://adae.gov.gr/adae/sxetika-me-tin-adae>

- [27] Wikipedia. (2026, Μάρτιος 12). Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
- [28] Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Αρχική σελίδα: Ποια είναι η ΑΔΑΕ. Ανακτήθηκε από <https://adae.gov.gr/>
- [29] Απόφαση 1553/2022. (2022). Έγκριση Οργανισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). ΦΕΚ Β' 3030/17.06.2022. Άρθρο 6, παρ. 1. Ανακτήθηκε από https://adae.gov.gr/images/pdf/FEK-2022-Tefxos_B-03030-17_06_2022_01.pdf
- [30] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Ανακτήθηκε από <https://www.dpa.gr/el/arxi/profile>
- [31] Wikipedia. (2026, Μάρτιος 12). Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
- [32] Νόμος 4624/2019. (2019). Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. ΦΕΚ Α' 137/29.08.2019. Ανακτήθηκε από <http://elib.aade.gr/elib/view?d=gr/act/2019/4624>
- [33] Νόμος 3471/2006. (2006). Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΦΕΚ Α' 133/28.06.2006. Άρθρο 1. Ανακτήθηκε από chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF

- [34] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Αποστολή ΑΠΔΠΧ. Ανακτήθηκε από <https://www.dpa.gr/el/arxi/apostoli>
- [35] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), άρθρα 8 (ιδιωτική ζωή) και 13 (αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα).
- [36] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 25, παρ. 1 (αρχή της αναλογικότητας κατά τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων). hellenicparliament.gr.
- [37] Χρυσόγονος, Κ. (2017). Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. 4η έκδ., Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
- [38] Δαγτόγλου, Π. Δ. (2012). Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
- [39] Ορφανουδάκης, Σ. (2003). Η αρχή της αναλογικότητας στην ελληνική έννομη τάξη: Από τη νομολογιακή εφαρμογή της στη συνταγματική της καθιέρωση. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
- [40] European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on a rule of law and human rights compliant regulation of spyware, CDL-AD(2024)043, 141η Ολομέλεια (Βενετία, 6-7 Δεκεμβρίου 2024).
- [41] ECtHR, Klass and Others v. Germany, App. no. 5029/71, 6 Σεπτεμβρίου 1978 (§§ 55-56, 59: όρια μυστικής παρακολούθησης, αναγκαιότητα εγγυήσεων κατά της κατάχρησης).
- [42] ECtHR, Roman Zakharov v. Russia [GC], App. no. 47143/06, 4 Δεκεμβρίου 2015 (§ 249: η δικαστική άδεια ως «σημαντική εγγύηση κατά της αυθαιρεσίας»· η έλλειψη επαρκών εγγυήσεων παραβιάζει το άρθρο 8).
- [43] Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων (2022-2024) και σχετικά πορίσματα. adae.gov.gr.
- [44] Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Resolution 2513(2023), Pegasus and similar spyware and secret state surveillance, 11 Οκτωβρίου 2023.
- [45] Βουλή των Ελλήνων. (2019). Σύνταγμα της Ελλάδας. Άρθρο 20, παρ. 1 (δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας). hellenicparliament.gr.
- [46] ECtHR, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom [GC], App. nos. 58170/13, 62322/14 & 24960/15, 25 Μαΐου 2021 (μαζικές παρακολουθήσεις· απαίτηση «end-to-end safeguards»· παραβίαση άρθρων 8 & 10).

- [47] The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (1996, με μεταγενέστερες αναθεωρήσεις). wassenaar.org.
- [48] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης.
- [49] United Nations (2011), Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 'Protect, Respect and Remedy' Framework, New York & Geneva.
- [50] Kaye, D. (2019), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/41/35 (έκκληση για μορατόριουμ στην πώληση/χρήση surveillance spyware).
- [51] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (2021), Commerce Adds NSO Group and Other Foreign Companies to Entity List for Malicious Cyber Activities.
- [52] Apple Inc. (2021), «Apple sues NSO Group to curb the abuse of state-sponsored spyware», Apple Newsroom· και WhatsApp/Meta v. NSO Group - ιδιωτικές προσφυγές για παράνομη πρόσβαση.
- [53] Feldstein, S. (2021). The Rise of Digital Repression: How Technology is Reshaping Power, Politics, and Resistance. New York: Oxford University Press.
- [54] Anstis, S. (2024). «Regulating transnational dissident cyber espionage». International & Comparative Law Quarterly, 73(1), σελ. 259-274.
- [55] Νόμος 4790/2021, άρθρο 87 (απαγόρευση ενημέρωσης θιγομένου για λόγους εθνικής ασφάλειας) - κριθέν ανίσχυρο με την ΣτΕ Ολομ. 465/2024.
- [56] ΣτΕ Ολομέλεια 465/2024 (υπόθεση Ν. Ανδρουλάκη). Ομόφωνη κρίση περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 87 ν. 4790/2021: η καθολική απαγόρευση ενημέρωσης του θιγομένου «αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου».
- [57] ECtHR, Weber and Saravia v. Germany (dec.), App. no. 54934/00, 29 Ιουνίου 2006 (υποχρέωση εκ των υστέρων ενημέρωσης μόλις εκλείψει η απειλή).
- [58] EU Agency for Fundamental Rights (FRA), Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU (Vol. I & II, 2015/2017· 2023 update).

- [59] Forbidden Stories & συνεργαζόμενα MME (2021). The Pegasus Project. forbiddenstories.org.
- [60] Richard, L. & Rigaud, S. (2023). Pegasus: How a Spy in Your Pocket Threatens the End of Privacy, Dignity, and Democracy. New York: Henry Holt.
- [61] European Parliament - PEGA Committee, Report on the investigation of alleged infringements and maladministration in the application of Union law in relation to the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware (Rapporteur: Sophie in 't Veld), 2023.
- [62] European Parliament, Recommendation to the Council and the Commission following the inquiry into the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware, P9_TA(2023)0244, 15 Ιουνίου 2023.
- [63] Wikipedia. Σκάνδαλο υποκλοπών επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/Σκάνδαλο_υποκλοπών_επί_κυβέρνησης_Κυριάκου_Μητσοτάκη
- [64] Predatorgate. Η έρευνα για τις υποκλοπές και τα κατασκοπευτικά λογισμικά στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από <https://predatorgate.gr/>
- [65] OCCRP (26.2.2026), «Greek Court Hands Down Maximum Sentences in 'Predator' Spyware Case, Orders More Prosecutions». occrp.org.
- [66] Amnesty International (27.2.2026), «Greece: Convictions in 'Predatorgate' scandal offer rare accountability in abuse of surveillance technology». amnesty.org.
- [67] in.gr. (2026, Μάρτιος 8). Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου. Ανακτήθηκε από <https://www.in.gr/2026/03/08/politics/politiki-grammateia/ekeinoi-pou-den-zitisan-dikaiosi-oi-stoxoi-ton-ypoklopon-mesa-apo-ti-lista-menoudakou/>
- [68] Εφημερίδα των Συντακτών (ΕΦΣΥΝ). (2026, Μάρτιος 5). ΣτΕ για υποκλοπές: Εντολή στην ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη. Ανακτήθηκε από https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/503118_ste-gia-ypoklopes-entoli-stin-eyyp-na-diabibasei-ton-fakelo-parakolythisis
- [69] ICIJ (27.2.2026), «Greek court convicts Intellexa founder Tal Dilian, three others in wiretapping scandal». icij.org.
- [70] Άρειος Πάγος - πόρισμα ποινικής έρευνας (Ιούλιος 2024): απαλλαγή κρατικών υπηρεσιών (ΕΥΠ/ΕΛ.ΑΣ.) από εμπλοκή στην παράνομη χρήση Predator· παραπομπή ιδιωτών.

- [71] Human Rights Watch (2.3.2026), «Greek Court Finds Spyware Executives Guilty». hrw.org.
- [72] Mega TV. (2026, Φεβρουάριος 27). Υπόθεση υποκλοπών: Ένοχοι και οι 4 ιδιώτες που εμπλέκονται με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Ανακτήθηκε από <https://www.megatv.com/2026/02/27/ypothesi-ypoklopon-enoxoi-kai-oi-4-idioties-pou-emplekontai-me-to-paranomo-kataskopeytiko-logismiko-predator/>
- [73] Το Βήμα & Τα Νέα (Μάρτιος 2026): δηλώσεις Τ. Dilian, αμετάβλητη κυβερνητική θέση και αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
- [74] ERT News. (2026). Πολιτική θύελλα στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές. Ανακτήθηκε από <https://www.ertnews.gr/eidiseis/politiki-thyella-ston-apoixo-tis-dikastikis-apofasis-gia-tis-ypoklopes/>
- [75] inside story (24.3.2026), αποκλειστική δήλωση Τ. Dilian με αφορμή την καθαρογραφή της καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. insidestory.gr.
- [76] Mega TV. (2026, Μάρτιος 13). Mega Stories: «Βόμβα» από καταδικασθέντα για το predator - «Συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις». Ανακτήθηκε από <https://www.megatv.com/2026/03/13/mega-stories-vomva-apo-katadikasthenta-gia-to-predator-synergazomaste-mono-me-kyverniseis/>
- [77] EDRi (European Digital Rights) & Homo Digitalis (1.4.2026), «Predatorgate: Breaking the chain of impunity of the spyware underworld». edri.org.
- [78] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament). (2026, Μάρτιος 9). Κράτος δικαίου στην Ελλάδα: συζήτηση για τις καταδίκες του Predatorgate. Συνέλευση Ολομέλειας. Ανακτήθηκε από <https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/plenary-news/2026-03-09/4/kratos-dikaiou-stin-ellada-suzitisi-gia-tis-katadikes-tou-predatorgate>
- [79] Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 2024/1689, 12.7.2024.
- [80] Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2025). Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θεσπίζεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 (Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη), C(2025) 924 final, Βρυξέλλες, 6.2.2025.

